

LA SOVRANITÀ E LO STATO

Guida di Studio Facilitata e Logica • Metodo

Benvenuta in questa guida di studio! Il Diritto Costituzionale può sembrare pieno di concetti astratti, ma in realtà regola tutto ciò che accade nella nostra vita comune. Per aiutarti ad apprendere in modo visivo, logico e senza stress, abbiamo suddiviso la lezione sulla **Sovranità** in **9 tappe fondamentali**, seguendo esattamente l'ordine logico delle tue slide. Per ogni tappa troverai:

- Una **spiegazione storica** (il perché è nata questa idea nel passato);
- Una **spiegazione giuridica** (come funziona la regola oggi);
- Un **esempio pratico della vita quotidiana** (nel box colorato) per darti un appiglio concreto alla memoria.

TAPPA 1: Le Origini della Sovranità (Jean Bodin)

• **Il contesto storico (Perché nasce):** Nel tardo Cinquecento (XVI secolo), l'Europa e la Francia erano devastate da feroci guerre civili di religione tra cattolici e ugonotti (protestanti). Lo Stato rischiava di crollare nel caos più totale. Jean Bodin capisce che per evitare la rovina serve un'autorità unica e forte che si ponga al di sopra delle fazioni religiose, garantendo l'ordine e la pace sociale.

• **La regola giuridica (Cos'è oggi):** Bodin è considerato l'inventore della teoria della **sovranità moderna**. Egli stabilisce che **Stato e Sovranità sono concetti inseparabili**: non può esistere uno Stato se non c'è un'autorità centrale suprema che decide e si fa obbedire entro i propri confini territoriali.

▮ **ESEMPIO PRATICO:** Immagina una nave da crociera in mezzo a una tempesta. Per evitare che i passeggeri litighino sulla rotta e facciano affondare la nave, l'autorità finale deve spettare esclusivamente al **Capitano**. Nessun passeggero può scavalcare le sue decisioni sulla sicurezza. Il Capitano rappresenta la sovranità sulla nave.

TAPPA 2: Che cos'è la Sovranità? (Le 4 caratteristiche)

- **Il contesto storico (Perché nasce):** Nel Medioevo il potere era frammentato: c'erano feudatari, vescovi e corporazioni, e ognuno faceva le sue regole. Bodin vuole spazzare via questa confusione creando un potere centrale chiaro e indiscutibile.

- **La regola giuridica (Cos'è oggi):** Bodin definisce la sovranità come *'il potere assoluto e perpetuo dello Stato'*. Questo potere possiede quattro caratteristiche fisse:

1. **Perpetuo:** Non scade mai, dura finché esiste lo Stato stesso (non ha un termine prefissato).

2. **Assoluto:** Il sovrano è *legibus solutus* (sciolto dalle leggi umane), cioè può creare, modificare o annullare le leggi positive senza dover chiedere il permesso a nessuno.

3. **Indivisibile:** La sovranità non può essere spezzata o divisa. Il potere deve risiedere in un unico centro decisionale.

4. **Inalienabile:** Non si può vendere, donare o cedere a soggetti esterni senza distruggere lo Stato stesso.

▮ **ESEMPIO PRATICO:** La password dell'account 'Amministratore' (Admin) di un computer di lavoro. Questa password speciale dà il controllo completo del sistema (**Assoluto**), non ha una scadenza automatica (**Perpetuo**), è una sola e non può essere usata contemporaneamente per fare due cose opposte (**Indivisibile**), e se la cedi o la vendi a un estraneo perdi definitivamente il controllo del computer (**Inalienabile**).

TAPPA 3: Il Sovrano e la Legge (I Limiti del Potere)

- **Il contesto storico (Perché nasce):** Spesso si pensa che 'Stato Assoluto' significhi che il re può fare qualsiasi cosa, anche la più crudele. Bodin, da giurista sapiente, dice che non è affatto così: il sovrano non è un tiranno folle.
- **La regola giuridica (Cos'è oggi):** Sebbene il sovrano sia superiore alle leggi create dagli uomini (leggi positive), egli ha **due limiti invalicabili** stabiliti da **Dio e dalla Natura**:
- **La vita e la libertà dei sudditi:** Non può uccidere, arrestare o punire nessuno in modo arbitrario (senza un vero reato o un regolare processo).
- **La proprietà privata:** La casa e i beni delle famiglie sono protetti dal diritto naturale. Il re non può confiscare le proprietà dei cittadini a suo piacimento.
- **La tolleranza religiosa:** Lo Stato controlla le azioni esterne, ma la coscienza interna dei cittadini è libera e appartiene solo a Dio.

▮ **ESEMPIO PRATICO:** Il creatore di un videogioco online (come Minecraft). Il programmatore può cambiare tutte le regole interne del gioco (può decidere che si voli, che la gravità non esista o che gli alberi siano blu). Tuttavia, non può usare il gioco per danneggiare il computer reale del giocatore o rubargli i soldi dal conto corrente. Il suo potere è sovrano *dentro* il gioco, ma fermato dalle leggi del mondo reale.

TAPPA 4: L'Origine della Società (Il Modello della Famiglia)

- **Il contesto storico (Perché nasce):** Bodin rifiuta l'idea che lo Stato nasca dall'unione di singoli individui isolati. Riprende invece il pensiero del filosofo Aristotele: l'essere umano è un animale sociale che vive innanzitutto in gruppo.
- **La regola giuridica (Cos'è oggi):** Per Bodin, la cellula fondamentale dello Stato è la **famiglia**. Lo Stato non è altro che un 'grande nucleo familiare' (un macronucleo). La legittimazione del potere del re deriva dalla legge naturale: così come il *pater familias* (il capofamiglia) esercita un'autorità naturale, giusta e incontestabile per proteggere la moglie e i figli, allo stesso modo il sovrano governa con giustizia per proteggere i suoi sudditi, che in cambio gli devono obbedienza.

▮ **ESEMPIO PRATICO:** Pensa a un'impresa familiare o a una moderna squadra sportiva. C'è un allenatore o un responsabile che prende decisioni per la sicurezza e la crescita di tutti i membri. I componenti della squadra rispettano le sue decisioni (obbedienza) perché sanno che il suo scopo è proteggere il gruppo e portarlo alla vittoria (giustizia).

TAPPA 5: Conseguenze Politiche e Giuridiche

- **Il contesto storico (Perché nasce):** Nello Stato di Bodin, il potere non viene dal basso (non c'è democrazia o voto del popolo), ma discende dall'alto (dall'ordine naturale delle cose voluto da Dio).
- **La regola giuridica (Cos'è oggi):** I singoli individui non partecipano alla gestione del potere pubblico: essi non sono 'cittadini' nel senso moderno (con diritti politici di voto), ma sono **sudditi**. Tra chi governa (il sovrano) e chi è governato (il suddito) esiste un legame esclusivo e asimmetrico: il suddito deve un'**obbedienza incondizionata** al comando del re, e il re in cambio garantisce la **protezione** della sua vita e dei suoi beni.

▮ **ESEMPIO PRATICO:** Quando entri in un grande parco giochi privato (come Gardaland o Disneyland). Per poter entrare e divertirti in sicurezza (protezione), devi accettare e rispettare incondizionatamente il regolamento del parco (obbedienza all'autorità del proprietario), anche se tu non hai partecipato a scrivere quelle regole.

TAPPA 6: La Sovranità Oggi e l'Unione Europea

- **Il contesto storico (Perché nasce):** Con la fine delle monarchie assolute e la nascita delle democrazie moderne nel Novecento, la sovranità ha cambiato proprietario.
- **La regola giuridica (Cos'è oggi):** Oggi, l'Articolo 1 della nostra Costituzione stabilisce che **la sovranità appartiene al popolo**, che la esercita nei limiti della Costituzione stessa. Inoltre, nel mondo contemporaneo, la sovranità degli Stati non è più assoluta ed esclusiva: aderendo all'**Unione Europea**, l'Italia ha accettato di cedere e limitare parte della propria sovranità (soprattutto in campo economico, monetario e finanziario) per garantire la pace e la stabilità tra le nazioni europee.

▮ **ESEMPIO PRATICO:** Pensa a quando decidi di andare a vivere in un condominio. Per usufruire dei vantaggi comuni (l'ascensore pulito, il riscaldamento centrale, il portiere all'ingresso), accetti di limitare la tua sovranità domestica (ad esempio, accetti di non fare rumore dopo le dieci di sera e di pagare una quota mensile comune). Cedi una parte di libertà in cambio di un grande servizio collettivo.

TAPPA 7: Il Popolo (L'Elemento Personale dello Stato)

- **Il contesto storico (Perché nasce):** Lo Stato moderno ha bisogno di tre elementi per esistere: un Popolo (le persone), un Territorio (lo spazio) e una Sovranità (il potere). Analizziamo il primo elemento: le persone.
- **La regola giuridica (Cos'è oggi):** Il **Popolo** è l'elemento personale dello Stato ed è composto da tutti coloro che possiedono la **cittadinanza** dello Stato. Bisogna fare attenzione a non confondere due parole molto simili:
 - **Popolo:** Comprende solo chi ha la cittadinanza (italiana, ad esempio). Queste persone hanno diritti speciali (come il voto) e doveri speciali (come la fedeltà alla Repubblica e il pagamento delle tasse).
 - **Popolazione:** È un concetto puramente statistico. Comprende **tutte le persone presenti sul territorio dello Stato in un dato momento**, inclusi i turisti stranieri di passaggio, gli studenti fuori sede o i lavoratori non cittadini.

▮ **ESEMPIO PRATICO:** In un'accademia di danza, i **soci iscritti regolarmente** con la tessera annuale rappresentano il 'Popolo': pagano la quota di iscrizione, possono votare nelle assemblee dell'accademia e fare gli esami. Gli **spettatori** o chi fa una singola lezione di prova quel pomeriggio rappresentano la 'Popolazione': sono fisicamente dentro la scuola in quel momento, devono rispettare le regole di comportamento, ma non hanno i diritti dei soci.

TAPPA 8: Come si ottiene e si perde la Cittadinanza Italiana

- **Il contesto storico (Perché nasce):** Ogni Stato stabilisce le sue regole per decidere chi fa parte del suo 'Popolo'.
- **La regola giuridica (Cos'è oggi):** In Italia, la cittadinanza si acquista principalmente per **ius sanguinis** (diritto di sangue: si diventa italiani se si nasce da almeno un genitore italiano). La legge prevede però altre strade:
 - **Adozione:** Un bambino straniero adottato da italiani diventa immediatamente cittadino.
 - **Matrimonio:** Sposando un cittadino italiano (dopo un periodo di residenza).
 - **Naturalizzazione:** Dopo aver risieduto regolarmente in Italia per almeno 10 anni.
 - **Perdita della cittadinanza:** Si può perdere per scelta personale (rinuncia formale se si vive all'estero) o per gravi motivi (se ci si arruola volontariamente nell'esercito di uno Stato nemico).

▮ **ESEMPIO PRATICO:** Un neonato che nasce in un ospedale di Bari da una coppia di genitori originari della Cina. Poiché i genitori non sono italiani, il bambino non acquista la cittadinanza italiana subito alla nascita per sangue (*ius sanguinis*), ma la potrà richiedere successivamente seguendo i percorsi previsti dalla legge (es. al compimento dei 18 anni se ha risieduto sempre in Italia).

TAPPA 9: Il Territorio (L'Elemento Spaziale dello Stato)

- **Il contesto storico (Perché nasce):** La sovranità dello Stato non si esercita nel vuoto, ma ha bisogno di limiti geografici precisi: i confini.
- **La regola giuridica (Cos'è oggi):** Il **Territorio** è lo spazio fisico entro cui lo Stato esercita in modo esclusivo il proprio potere di governo. È composto da cinque parti:
 - **Terraferma:** Il suolo nazionale delimitato dai confini, compresi fiumi, laghi e golfi.
 - **Mare Territoriale:** La fascia di mare lungo la costa, che si estende fino a 12 miglia marine.
 - **Spazio Aereo:** L'atmosfera sopra la terraferma e il mare territoriale.
 - **Sottosuolo:** La terra sotto il suolo, sfruttabile per le risorse energetiche.
 - **Territorio Mobile:** Le navi e gli aerei militari (che sono sempre considerati suolo dello Stato ovunque si trovino) e le navi/aerei civili quando si trovano in spazi internazionali.

▮ **ESEMPIO PRATICO:** Se ti trovi a bordo di un aereo di linea di una compagnia italiana che sta volando sopra l'Oceano Atlantico (quindi in acque internazionali, dove non c'è la sovranità di nessuno Stato), a bordo si applica interamente la legge italiana. Se nasce un bambino durante quel volo, è legalmente considerato come se fosse nato sul suolo della terraferma italiana.

Supporto professionale e coordinamento didattico a cura di:

Dott. Gaetano Percuoco & EPI ITALIA
Ufficio di Bari • Telefono: 080 8406153